



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Informe

Número:

Buenos Aires,

Referencia: C/ EX-2026-20211143- -GCABA-APRA S/Audiencia pública- Categorización y emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Con Relevante Efecto Línea F-Sistema Integrado de Movilidad, Ministerio de Movilidad e Infraestructura del GCBA

SEÑOR PRESIDENTE

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Sr. Renzo Morosi

De mi consideración,

Vienen las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos de esta Agencia de Protección Ambiental, con relación al proyecto de acto administrativo que realice la convocatoria de la Audiencia Pública Temática de conformidad con lo establecido en el Artículo 24° de la Ley N° 123 (texto consolidado según la Ley N° 6.764) y bajo el régimen establecido en la Ley N° 6 (texto consolidado según la Ley N° 6.764) y su modificatoria por la Ley N° 6.629, que tramita mediante Expediente Electrónico N° 20211143-GCABA-APRA/26 la categorización y posterior emisión del Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto: **“Línea F-Sistema Integrado de Movilidad.”** Rubro según normativa vigente: **“(OPyES1) Autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones; (OPyES7) Obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos”- “Subte Línea F Sistema Integrado de Movilidad” que conectará Barracas – Palermo: Intersección calles Gral. Hornos y Gral. Aráoz de Lamadrid Barracas, cont. debajo calle Gral. Hornos hasta girar hacia Av. Juan de Garay, p/ debajo Av. hasta la inter. calle Solís, curva hasta incorporarse a la Av. Entre Ríos, continúa hacia el norte, hasta inter. calle Pacheco de Melo, ya en la Av. Callao, curva a la Av. Gral. Las Heras, finalizando Av. Santa Fe hasta la inter. con Av. Int. Bullrich / Juan B. Justo Palermo (Comunas 1, 2, 3, 4 y 14), con una traza de traza 10,9 km y bajo la titularidad de la Subsecretaría de Proyectos y Obras, dependiente del Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT N° 34-99903208-9.**

I. Normativa Aplicable:

En primer lugar, cabe señalar que las normas jurídicas involucradas en la presente cuestión son las siguientes:

- La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según Ley N° 6.764).
- Las Leyes Nros. 6 y su modificatoria 6.629, 123, 2.628 y 6.684 (textos consolidados según la Ley N° 6.764).
- Los Decretos Nros. 138/08, 85/19 y sus modificatorios 229/19, 164/25 y 414/25, 387/23 y sus modificatorios, 412/23, 352/25, 268/25 y su rectificatorio 270/25.
- Las Resoluciones Nros., 12-GCABA-APRA/25, ratificada bajo N° 272-GCABA-APRA/25, 239-GCABA-APRA/25, y 315-GCABA-APRA/25.
- Los Expedientes Electrónicos N° 15809287-GCABA-DGEVA/26 y 23375035- -GCABA-APRA/26

II. Antecedentes:

Constan agregados los siguientes antecedentes:

3. IF-2026-20215040-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA F – SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD- CABA

4. IF-2026-20215410-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó ANEXO VII FORMULARIO DE CATEGORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS O USOS s/C o CRE.

5. IF-2026-20215831-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó presentación del Ingeniero Mariano Miculicich manifestado en carácter de Declaración Jurada que mi especialidad no cuenta con Colegio y/o Consejo Profesional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que el título presentado me habilita para el ejercicio de la profesión.

6. IF-2026-20216731-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó Decreto N° 141-GCABA-AJG/26 del 06/04/26 sobre renuncia y designación de autoridades SSPO DGO.

7. /IF-2026-20217151-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó Cálculo de Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) arrojando un resultado de 29.

8. IF-2026-20217613-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó STUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA- CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

9. IF-2026-20218731-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA CAPÍTULO 2 – MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL.

11. IF-2026-20219129-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA CAPÍTULO 3 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

12. IF-2026-20220169-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA CAPÍTULO 5 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL.

13. IF-2026-20220749-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA CAPÍTULO 6 – ESTUDIOS ESPECIALES.

14. IF-2026-20221297-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA CAPÍTULO 7 – EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

15. IF-2026-20221672-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA CAPÍTULO 8 – MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

17. IF-2026-20222472-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO (IEIA).

18. IF-2026-20223041-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó Plano.

19. IF-2026-20223669-GCABA-APRA de fecha 29/04/26 se glosó ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA RESUMEN EJECUTIVO.

22. NO-2026-20871789-GCABA-DGEVA de fecha 04/05/26 se glosó Nota dirigida a la Subgerencia Operativa Impacto Acústico de la Gerencia Operativa Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General Evaluación Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental solicitando intervención en el ámbito de su competencia.

23. NO-2026-22382292-GCABA-DGEVA de fecha 12/05/26 se glosó Nota dirigida a la Intervención Secretaria de Transporte solicitando su intervención.

24. NO-2026-22382540-GCABA-DGEVA de fecha 12/05/26 se glosó Nota dirigida a la DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO solicitando intervención en el ámbito de su competencia.

28. NO-2026-22858719-GCABA-DGEVA de fecha 14/05/26 se glosó Nota solicitando.

25. NO-2026-22724431-GCABA-DGEVA de fecha 14/05/26 se glosó Nota dirigida a la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMA PLUVIAL solicitando intervención en el ámbito de su competencia.

28. NO-2026-22858719-GCABA-DGEVA de fecha 14/05/26 se glosó Nota solicitando.

26. NO-2026-22726358-GCABA-DGEVA de fecha 14/05/26 se glosó Nota dirigida al ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL solicitando intervención en el ámbito de su competencia.

28. NO-2026-22858719-GCABA-DGEVA de fecha 14/05/26 se glosó Nota solicitando.

27. NO-2026-22726520-GCABA-DGEVA de fecha 14/05/26 se glosó Nota dirigida a la DIRECCIÓN GENERAL ACCESIBILIDAD UNIVERSAL solicitando intervención en el ámbito de su competencia.

28. NO-2026-22858719-GCABA-DGEVA de fecha 14/05/26 se glosó Nota dirigida a la DIRECCIÓN GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA solicitando intervención en el ámbito de su competencia.

28. NO-2026-22858719-GCABA-DGEVA de fecha 14/05/26 se glosó Nota solicitando.

29. NO-2026-22859400-GCABA-DGEVA. de fecha 14/05/26 se glosó Nota dirigida a la DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO URBANO solicitando intervención en el ámbito de su competencia.

30. NO-2026-22859727-GCABA-DGEVA de fecha 14/05/26 se glosó Nota dirigida a la DIRECCIÓN GENERAL REGENERACION URBANA solicitando intervención en el ámbito de su competencia.

31. NO-2026-22860095-GCABA-DGEVA de fecha 14/05/26 se glosó Nota dirigida a la DIRECCIÓN GENERAL OBRAS EN VIAS PEATONALES solicitando intervención en el ámbito de su competencia.

32. NO-2026-23874994-GCABA-DGEVA de fecha 20/05/26 se glosó Nota dirigida a la Subgerencia Operativa Calidad del Aire y Agua de la Gerencia Operativa Calidad Ambiental de la Dirección General Evaluación

Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental solicitando intervención en el ámbito de su competencia.

33. NO-2026-23595151-GCABA-DGAUN de fecha 20/05/26 se glosó Nota respuesta de la Dirección General Accesibilidad Universal.

34. IF-2026-23577213-GCABA-COPIDIS de fecha 20/05/26 se glosó INFORME TÉCNICO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL de COPIDIS.

35. NO-2026-23678018-GCABA-DGDPM de fecha 19/05/26 se glosó Nota respuesta da la Secretaría de Transporte.

36. IF-2026-23674238-GCABA-DGDPM de fecha 19/05/26 se glosó Informe de la Secretaría de Transporte.

43. NO-2026-25169694-GCABA-DGEVA de fecha 27/05/26 se glosó Nota respuesta de la Subgerencia Operativa Calidad del Aire y Agua de la Gerencia Operativa Calidad Ambiental de la Dirección General Evaluación Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental.

44. NO-2026-24975846-GCABA-DGPLUR de fecha 26/05/26 se glosó Nota respuesta de la Dirección General Planeamiento Urbano.

45. IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR de fecha 26/05/26 se glosó INFORME TÉCNICO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA.

46. NO-2026-25622262-GCABA-DGOVP de fecha 29/05/26 se glosó Nota respuesta de la Dirección General Obras en Vías Peatonales.

47. IF-2026-25545943-GCABA-DGOVP de fecha 29/05/26 se glosó Informe de la Dirección General Obras en Vías Peatonales.

49. NO-2026-25998399-GCABA-EMUI de fecha 02/06/26 se glosó Nota respuesta del Ente de Mantenimiento Urbano Integral.

50. IF-2026-25921858-GCABA-EMUI de fecha 02/06/26 se glosó Informe Técnico del Ente de Mantenimiento Urbano Integral.

51. IF-2020-30797850-GCABA-EMUI de fecha 22/12/2020 se glosó MANUAL OBRAS EN CALZADA MTB – PUENTES.

52. NO-2026-26582939-GCABA-DGSPLU de fecha 4/6/26 se glosó Nota respuesta de la Dirección General Sistema Pluvial.

53. IF-2026-26567377-GCABA-DGSPLU de fecha 4/6/26 se glosó Informe de la Dirección General Sistema Pluvial.

54. NO-2026-27144847-GCABA-DGPRO de fecha 09/06/26 se glosó Nota de la Dirección General de Proyectos.

55. IF-2026-27133766-GCABA-DGPRO de fecha 09/06/26 se glosó Informe de la Dirección General de Proyectos.

58. IF-2026-28526299-GCABA-DGPRO de fecha 24/06/26 se glosó ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA DOCUMENTO DE DIVULGACIÓN.

59. IF-2026-28526181-GCABA-DGPRO de fecha 24/06/26 se glosó ANEXO VII FORMULARIO DE CATEGORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS O USOS C.R.E. Ley N° 123 y normativa complementaria.
60. IF-2026-28526379-GCABA-DGPRO de fecha 24/06/26 se glosó Proyecto de Ley Línea F.
61. IF-2026-28526025-GCABA-DGPRO de fecha 24/06/26 se glosó Cronograma completo Línea F.
62. IF-2026-28525919-GCABA-DGPRO de fecha 24/06/26 se glosó Plano de INTERFERENCIAS SERVICOS CLOACALES, PLUVIALES, AGUA CORRIENTE ESCALA.
69. NO-2026-30343523-GCABA-DGARVOL de fecha 30/06/26 se glosó Nota respuesta de la Dirección General Arbolado.
70. IF-2026-30334799-GCABA-SSGCOM de fecha 01/07/26 se glosó Informe de la Dirección General Arbolado.
71. IF-2026-24498971-GCABA-DGEVA de fecha 22/05/26 se glosó Informe Técnico Acústico de la Subgerencia Operativa Impacto Acústico de la Gerencia Operativa Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General Evaluación Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental.
73. NO-2026-30470045-GCABA-DGPRO de fecha 1/7/26 se glosó Nota respuesta de la Dirección General de Proyectos manifestando que los aspectos vinculados a la afectación del arbolado, así como los procedimientos e instancias de intervención que correspondan conforme a la normativa vigente, serán contemplados durante la elaboración del Proyecto Ejecutivo por parte de la contratista que resulte oportunamente adjudicataria de la obra.
- 75.NO-2026-31324970-GCABA-DGIUR de fecha 7/7/26 se glosó Nota respuesta de la Dirección General Interpretación Urbanística informando estaciones correspondientes a la futura proyección de la Línea F se encuentran en Áreas de Protección Histórica o se encuentran vinculadas a un edificio catalogado con protección patrimonial.
76. IF-2026-31346661-GCABA-DGEVA de fecha 7/7/26 se glosó Informe Técnico de Categorización. “Línea F - Sistema Integrado de Movilidad” de la Subgerencia Operativa Obras Públicas de la Gerencia Operativa Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General Evaluación Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental.
78. NO-2026-26456862-GCABA-DGRU de fecha 4/6/26 se glosó Nota respuesta de la Dirección General de Regeneración Urbana manifestando que no reviste competencia para expedirse respecto del proyecto de referencia.
79. NO-2026-31338000-GCABA-DGPRO de fecha 7/7/26 se glosó Nota respuesta de la Dirección General de Proyectos mediante la cual se responden las solicitudes emitidas a través de la Cédula de Notificación NO-2026-30240935-GCABA-DGEVA / IF-2026-30039828-GCABA-DGEVA recibida el día 29 de junio de 2026.
80. NO-2026-31350387-GCABA-DGEVA de fecha 7/7/26 se glosó Nota dirigida a la Dirección General de Proyectos remitiendo el Informe Técnico de Categorización y posterior Emisión del Certificado de Aptitud Ambiental N° 31346661-GCABA-DGEVA/26, solicitando la conformidad.
81. NO-2026-31390339-GCABA-DGPRO de fecha 7/7/26 se glosó Nota de la Dirección General de Proyectos remitiendo la conformidad solicitada por nota N°NO-2026-31350387-GCABA-DGEVA, como archivo de trabajo obrante como Nota N°NO-2026-31381398-GCABA-SSPO.
82. NO-2026-31381398-GCABA-SSPO de fecha 7/7/26 se glosó Nota de la Subsecretaría de Proyectos y Obras dirigida a la Dirección General de Proyectos, prestando conformidad con el Informe Técnico de Categorización N°

31346661-GCABA-DGEVA/26, en su condición de titular de la gestión del proyecto.

83. NO-2026-31352282-GCABA-DGEVA de fecha 7/7/26 se glosó Nota dirigida a la Dirección General Registro de Obras y Catastro y a la Dirección General de Proyectos, convocando a la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental.

84. IF-2026-31532335-GCABA-DGROC de fecha 8/7/26 se glosó Acta de la Comisión. Interfuncional de Habilitación Ambiental.

85. PV-2026-31535695-GCABA-DGEVA de fecha 8/7/26 se glosó Providencia de la Dirección General Evaluación Ambiental prestando conformidad con todo lo actuado por las distintas áreas de esa repartición.

III. Análisis de la cuestión:

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Artículo N° 26 establece al Ambiente como patrimonio común, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras.

A su vez, el artículo 30 del referido cuerpo normativo, establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública.

Asimismo, el artículo 63 de la precitada Constitución, establece que la Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden convocar a audiencia pública para debatir asuntos de interés general de la ciudad o zonal (...).

La Ley N° 6 y su modificatoria por Ley N° 6.629, regula el instituto de la Audiencia Pública, como instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma, habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella.

De acuerdo al artículo 2° de la misma, “Las opiniones recogidas durante la Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante. Luego de finalizada la Audiencia, la autoridad responsable de la decisión debe explicitar, en los fundamentos del acto administrativo o normativo que se sancione, de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales las desestima”.

De conformidad con el artículo 3° de la precitada Ley, “La omisión de la convocatoria a la Audiencia Pública, cuando ésta sea un imperativo legal, o su no realización por causa imputable al órgano convocante es causal de nulidad del acto que se produzca en consecuencia, quedando abierta la actuación judicial”.

Según el artículo 5° de la misma Ley, “Son Audiencias Públicas Temáticas las que se convoquen a efectos de conocer la opinión de la ciudadanía respecto de un asunto objeto de una decisión administrativa o legislativa”.

Por su parte, la Ley N° 123 en los términos del artículo 30 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina los procedimientos técnico-administrativos de evaluación ambiental.

El inciso e) del artículo N° 11 de la referida Ley, contempla dentro de las etapas de dicho procedimiento técnico-administrativo, la Audiencia Pública Temática como instancia de participación ciudadana.

Previo al otorgamiento de del Certificado de Aptitud Ambiental, según establece el artículo N° 24 de la precitada Ley, en los supuestos de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizados como de relevante efecto ambiental, corresponde que la Autoridad de Aplicación convoque a Audiencia Pública Temática de acuerdo a

los requisitos exigidos por la Ley N° 6 y su modificatoria por Ley N° 6.629, en cuyo caso el costo estará a cargo de los responsables del proyecto.

Mediante el Decreto N° 85/19 y sus modificatorios Nros. 229/19, 164/25 y 414/25, reglamentario de la precitada Ley, se designó como Autoridad de Aplicación a la Agencia de Protección Ambiental o al organismo que en el futuro la reemplace.

En virtud de lo previsto en el artículo N° 22 del Anexo I del Decreto N° 85/19 y sus modificatorios Nros. 229/19, 164/25 y 414/25 se delegó en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a la que hace referencia el Artículo N° 24 de la Ley N° 123, sin perjuicio de la intervención que le corresponde a la Subsecretaría Vinculación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano conforme la Ley N° 6.684 y sus Decretos Nros. 387/23 y sus modificatorios, y 268/25 y su rectificatorio 270/25.

La Ley N° 2.628, crea a la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica y descentralizada, con el objeto de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.

De conformidad con el artículo 3° de la precitada Ley, la Agencia de Protección Ambiental tiene entre sus funciones y facultades: “Velar por el cumplimiento de las normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y “Evaluar los estudios de impacto ambiental, llevando a cabo la categorización correspondiente y otorgar los certificados de aptitud ambiental de conformidad con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”, entre otras.

En virtud de lo establecido por la Ley N° 6.684 y el Decreto N° 387/23, la Agencia de Protección Ambiental se encuentra como organismo fuera de nivel, descentralizado y autárquico, en la órbita de la Subsecretaría de Ambiente de la Vicejefatura de Gobierno.

Mediante el Decreto N° 352/25, se modificó la estructura organizativa de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Mediante la Resolución N° 239-GCABA-APRA/25, se aprueba la nueva estructura organizativa de la Agencia de Protección Ambiental y se contempla a la Dirección General Evaluación Ambiental dentro de su órbita.

El inciso k) del Artículo 8° de la Ley N° 2.628, establece que la Presidencia puede “...Delegar facultades de su competencia en el personal superior de la Agencia...”.

De acuerdo a las responsabilidades primarias asignadas por la referida norma, se encomendó a la referida Dirección General: “Evaluar los estudios de impacto ambiental y ejecutar los procedimientos técnicos y administrativos en el marco de la normativa vigente”, entre otras.

La Gerencia Operativa Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la referida Dirección General, tiene entre sus principales responsabilidades “*Evaluar los estudios de Impacto Ambiental presentados por las actividades, obras públicas y privadas, alcanzadas por el marco normativo vigente, proponiendo una categorización*”, entre otras.

En atención a las circunstancias y ante la imposibilidad de presidir la Audiencia Pública en cuestión, resulta necesario delegar la representación para presidir la misma, en la Directora General de la Dirección General Evaluación Ambiental, de esta Agencia de Protección Ambiental, Sra. Josefina María Pena Podrez (D.N.I. N° 37.978.312; CUIT N° 27-37978312-6), designada en su cargo mediante la Resolución N° 12-GCABA-APRA/25 y

ratificada mediante Resolución N° 272-GCABA-APRA/25;

En virtud de la Ley N° 6.629 se modificó la Ley N° 6. El Artículo 4° de la mencionada Ley N° 6.629 modificó el artículo 4° bis a la Ley N° 6, estableciendo que: “Todas las audiencias públicas previstas en esta Ley pueden ser presenciales, virtuales o mixtas. Son presenciales aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la comparecencia personal de los participantes, expositores, público, testigos y expertos. Son virtuales las audiencias que se desarrollan y transmiten en forma telemática garantizando que los participantes, expositores, público, testigos y expertos, tomen intervención a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante. Son mixtas aquellas que se celebran combinando las dos modalidades anteriores. La autoridad convocante determina en su convocatoria, si la audiencia se desarrollará bajo la modalidad presencial, virtual o mixta”.

El artículo N° 40 de la Ley N° 6 (modificado por la Ley N° 6.629) establece la información que se deberá consignar en la convocatoria. En el inciso c) del referido artículo, se establece “(...) En el caso de que la audiencia sea virtual, se consignará un lugar al que puedan asistir presencialmente aquellos participantes que no cuenten con acceso a medios virtuales”.

El Artículo N° 47 de la Ley N° 6 (modificada por la Ley N° 6.629) establece “(...) La inscripción podrá realizarse personalmente ante el organismo de implementación o por medios telemáticos”.

El artículo N° 44 de la Ley N° 6 (modificada por la Ley N° 6.629) prevé que con el fin de difundir la convocatoria a audiencia pública el organismo de implementación debe de publicitar en los medios de difusión masiva su realización con una antelación no menor de veinte (20) días hábiles respecto de la fecha fijada para la misma.

Conforme el Decretos Nros. 387/23 y sus modificatorios, 268/25 y su rectificatorio 270/25, se estableció a la Subsecretaría Vinculación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, y se le atribuyó la competencia de “Entender en la organización de las Audiencias Públicas que convoque el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la Ley N° 6”.

Mediante el Informe Técnico de categorización N° 31346661-GCABA-DGEVA/26, efectuado por la Subgerencia Operativa Obras Públicas de la Gerencia Operativa Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General Evaluación Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental, indicando que habiendo analizado la totalidad de las presentes actuaciones bajo el Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley N° 123 y conforme lo establecido en la Resolución N° 315-APRA-25, normativa actual en vigencia, se cumple en informar que el **proyecto “Línea F - Sistema Integrado de Movilidad.” Rubro según normativa vigente: “(OPyES1) Autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones; (OPyES7) Obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos”,** se encuentra categorizado como de **Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (C.R.E.).**

Asimismo, señaló que, habiendo evaluado el Estudio Técnico de Impacto Ambiental y documentación complementaria, presentado por el profesional actuante y Titular del proyecto, se considera viable convocar a una Audiencia Pública para su discusión, conforme lo establecido en la Ley 123.

El Artículo 45°, del Capítulo V, del Anexo II de la Resolución N° 315-GCABA-APRA/25, “Cumplida la Evaluación Técnica, se convocará a una Audiencia Pública en un plazo de diez (10) días. A tal fin, se remitirán las actuaciones a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, dependiente de la Jefatura de Gobierno o el órgano que en el futuro la reemplace, a los fines de llevar a cabo la Audiencia Pública, de acuerdo al procedimiento y requisitos establecidos en las Leyes N° 6 y N° 123.

Que, de conformidad con el establecido en el Artículo 42°, Anexo I del Decreto Reglamentario N° 85/19 y sus

modificatorios 229/19, 164/25 y 414/25, se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental mediante el Acta Firma Conjunta (Informe N° 31532335-GCABA-DGROC/26) sin efectuar observaciones al proyecto de referencia;

Que, conforme el Artículo N° 44, inciso a) apartado iii, del Capítulo V, Título II del Anexo II de la Resolución N° 315-GCABA-APRA/25, “se entenderá por cumplido dicho Dictamen Técnico con el Informe Técnico emitido por el área de Impacto Ambiental de la Dirección General Evaluación Ambiental, el cual es asimilable”;

Que, en ese orden de ideas, la referida Dirección General emitió el Dictamen Técnico, agregado como Informe Técnico de emisión y categorización N° 31346661-CABA-DGEVA/26, en cumplimiento de lo previsto en el inciso d) del Artículo 11° de la Ley N° 123 y sus normas modificatorias y complementarias;

Que el referido Dictamen Técnico fue notificado al titular de la actividad mediante Comunicación Oficial N° 31350387-GCABA-DGEVA/26, en los términos establecidos en el capítulo XI de la Ley N° 123 y sus normas modificatorias y complementarias, prestando el titular antedicho conformidad expresa mediante Nota N° 31381398-GCABA-APRA/26, remitida por Nota N° 31390339-GCABA-DGPRO/26;

Que, a fin de garantizar la posibilidad de participación a todos los ciudadanos interesados en hacerlo, se considera conveniente realizar la convocatoria a la Audiencia Pública Temática en cuestión, bajo la modalidad virtual.

Atento el estado de las actuaciones, corresponde dictar el acto administrativo que convoque la Audiencia Pública Temática correspondiente al trámite del expediente electrónico citado.

IV.- Conclusión:

En mérito de los antecedentes de hecho y derecho expuesto precedentemente, no se encuentran objeciones de índole legal para que, de considerarlo oportuno y conveniente, se suscriba el acto administrativo proyectado.